محاكمة صورية

متهمة بالعدول عن مهارات كانت تتقنها

المدة 61:45 دقيقة · خمسة محاور · اثنا عشر دوراً



هذا العرض من إعداد المجموعة C

تحت إشراف أستاذة مادة تقنيات التواصل سعاد الأصبهاني.

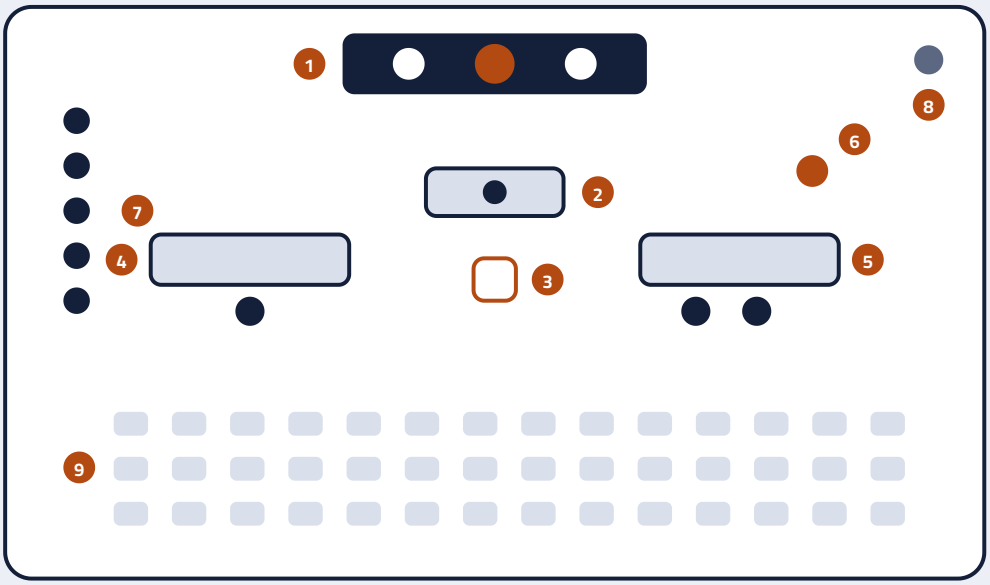
FSJP-M كلية العلوم القانونية و السياسية

Cette présentation a été préparée par le Groupe C

Sous la supervision de Madame Souad El Asbahani, professeure de Techniques de Communication.

الطاقم وترتيب الأدوار

اثنا عشر دوراً في جلسة واحدة مدتها 61:45 دقيقة.



مخطط مقترح للقاعة

1. هيئة المحكمة: القاضية بين المستشارتين
2. المنصة: يقف عندها المحور وتُسأل المتهمة
3. كرسي المتطوع أمام المنصة
4. النيابة العامة
5. الدفاع: زكرياء وليلى
6. مقعد المتهمة
7. المحاور الخمسة في انتظار الاستدعاء
8. المقدم، من خارج الدور
9. الحضور

ابتسام Hakkou Ibtissam	محور عقلية النمو L'état d'esprit de développement	2403629
فاطمة الزهراء Hissouf Fattima-Ezzahrae	المستشارة الأولى La conseillère 1	2402489
رقية Hsain Rokaya	محور إدارة الوقت La gestion de temps	2406970
زكرياء Korricha Zakariaa	الدفاع · منطقة الراحة La Zone de confort (avocat)	2406499
خديجة Laghni Khadija	محور إدارة النزاعات La gestion des conflits	2408515
رضوان Mounir Redouane	محور إدارة التوتر La gestion de stress	2410409
جواد Najih Jaouad	محور حل المشكلات Résolution des problèmes	2224901
أسماء Sallasy Assmae	القاضية La juge	2411678
مريم Samih Mariam	النائبة العامة La procureure générale	2406985
ليلى Sniba Leila	الدفاع · العقلية الثابتة L'état d'esprit fixe	2406614
أسماء Taleb Maachou Assmae	المتهمة L'accusé	2410738
زينب Yazir Zeineb	المستشارة الثانية La conseillère 2	2408135

التوقيت العام للجلسة

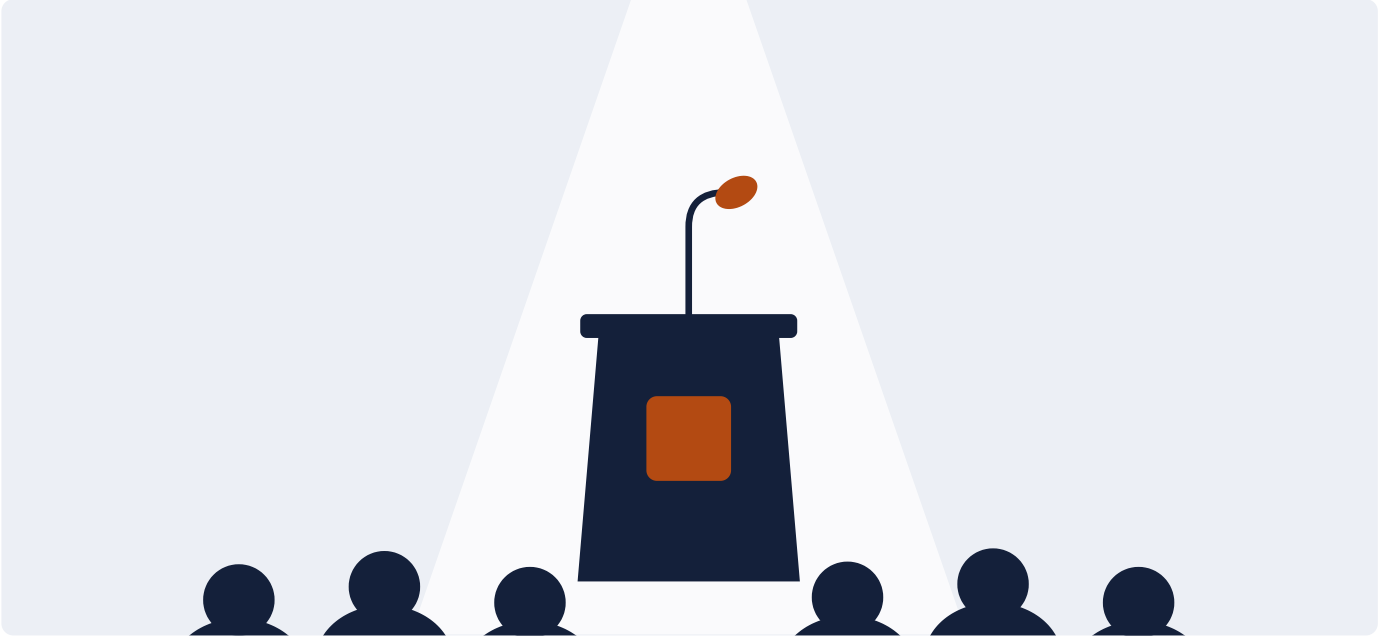


التقديم	0:40
التوتر	12:20
حل المشكلات	10:35
عقلية النمو	8:25
المداولة والحكم والنصائح	3:10
افتتاح القاضية وسؤال المتهمة	2:25
الوقت	10:45
النزاعات	9:35
كلمة النيابة والدفاع	3:10
رفع الجلسة والخاتمة	0:40

المجموع 61:45 دقيقة

التقديم

ليست الغاية إصدار حكم على أحد، وإنما
صقل مهارات التواصل بالممارسة.



التقديم 1 / 1

المقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الأستاذة الفاضلة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرض مجموعتنا أمامكم، في إطار مادة تقنيات التواصل، جلسة قضائية صورية، موضوعها دعوى مرفوعة ضد طالبة متهمة بالإعراض عن مهارات كانت تتقنها، هي: إدارة التوتر، وتنظيم الوقت، وإدارة النزاعات، وحل المشكلات، وعقلية النمو. أما المشتكون فهم محاور هذه المهارات ذاتها، يتقدم كل منها بمرافعته أمام هيئة المحكمة.

وليست الغاية من هذه الجلسة إصدار حكم على أحد، وإنما صقل مهارات التواصل بالممارسة: مرافعة واعتراض، وسؤال وجواب. ولما كانت الجلسات علنية، فإننا نرجو من الحاضرين التزام الإنصات والسكينة إلى حين رفع الجلسة. والآن، وقوفا لهيئة المحكمة.

محكمة!

(تدخل القاضية ومعها المستشارتان، وتجلس، ثم يجلس الجميع)

VERSION FRANÇAISE

Présentation

Le présentateur

باسم الله الرحمن الرحيم

Madame la Professeure, chers membres de l’assistance, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.

Notre groupe présente devant vous, dans le cadre du module de Techniques de communication, une audience judiciaire simulée. Elle porte sur une action intentée contre une étudiante accusée de s’être détournée de compétences qu’elle maîtrisait autrefois : la gestion du stress, la gestion du temps, la gestion des conflits, la résolution de problèmes et l’état d’esprit de croissance. Les plaignants sont les axes mêmes de ces compétences, et chacun plaide à son tour devant la Cour.

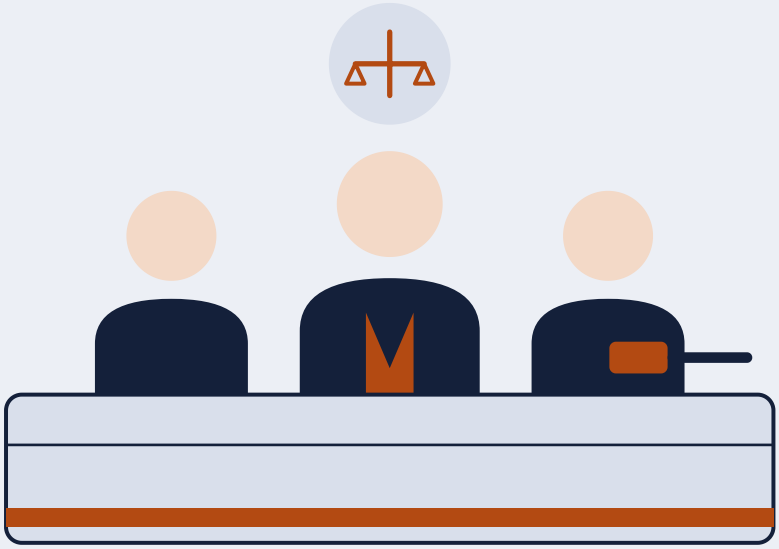
Le but de cette audience n’est pas de condamner qui que ce soit, mais d’affiner nos compétences de communication par la pratique : plaidoirie et objection, question et réponse. Les audiences étant publiques, nous prions l’assistance d’observer l’écoute et le silence jusqu’à la levée de l’audience. Et maintenant, veuillez vous lever pour la Cour.

محكمة!!

(La juge entre avec les deux conseillères, s’assoit, puis tout le monde s’assoit.)

افتتاح الجلسة

لم أتخلَّ عن شيء، كنت فقط أرتاح وأنتظر اللحظة المناسبة.



افتتاح الجلسة 1 / 2

- القاضية: بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، تعلن المحكمة افتتاح هذه الجلسة العلنية. وتنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من محاور إدارة التوتر والوقت والنزاعات وحل المشكلات وعقلية النمو ضد المتهمة، بسبب الإعراض عن مهارات سبق لها أن أتقنتها. وستصغي المحكمة إلى المشتكين بالترتيب الذي تقرره، وهي وحدها المختصة بالبت في الاعتراضات. تفضلوا بالجلوس.

  تفضلي إلى المنصة. وتتحقق المستشارة الثانية من هويتك.

- المستشارة الثانية: اذكري اسمك الكامل وصفتك أمام المحكمة. (للمتهمة)

- المتهمة: (تذكر المتهمة اسمها الكامل) وأنا طالبة في المجموعة C، سيدتي المستشارة.

- المستشارة الأولى: تتلو المحكمة موضوع الدعوى: نُسب إليك الإعراض عن إدارة التوتر، وتنظيم الوقت، وإدارة النزاعات، وحل المشكلات، وعقلية النمو. هل فهمتِ التهم الموجهة إليك؟ (للمتهمة)

- المتهمة: نعم، سيدتي المستشارة، فهمتها.

القاضية
فما ردك على ما نُسب إليك؟ (للمتهمة)

المتهمة
سيدتي القاضية، أنكر ما نُسب إليّ. لم أتخلّ عن شيء، كنت فقط أرتاح وأنتظر اللحظة المناسبة.

أسئلة الجلسة الأولى 2 / 2

القاضية
هل من سؤال أو دفع أولي؟ (للدفاع)

الدفاع (زكرياء)
نعم، سيدتي القاضية. نتقدم بدفع أولي: لموكلتنا قرينة البراءة، والراحة حق لا جريمة، ونلتمس أن تُوزن الأدلة المعروضة بميزان العلم لا بميزان الاتهام. (يقوم)

القاضية
وما تعليق ممثلة الحق العام؟

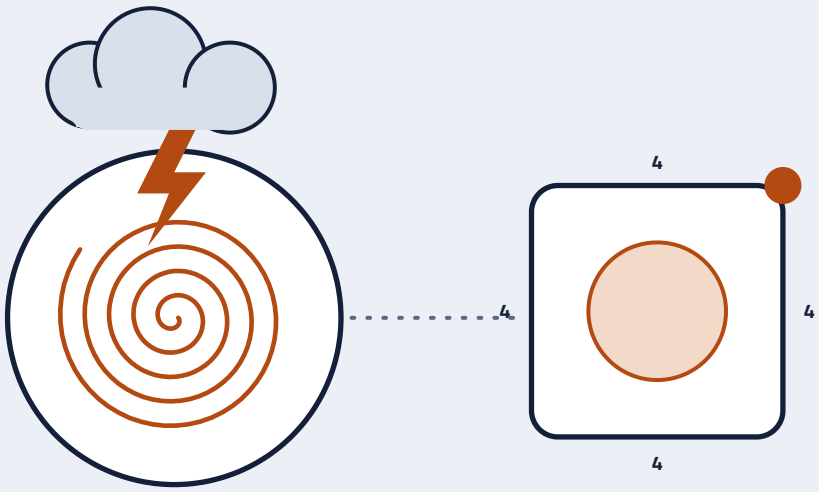
النائبة العامة
سيدتي القاضية، النيابة لا تنازع في قرينة البراءة، غير أن المتهمة أقرت بأنها كانت تتقن هذه المهارات، والإثبات سيتولاه المشتكون بالأدلة والوقائع. ونلتمس عدم الالتفات إلى هذا الدفع الأولي. (تقوم)

القاضية
تحتفظ المحكمة بالدفع إلى حين سماع الأدلة. تستدعي المحكمة المحور الأول: محور إدارة التوتر. (ينتقل رضوان إلى المنصة، وتجلس المتهمة)

إدارة التوتر

التوتر قدَر الجميع، أما إدارته فمسؤولية كل واحد منا.

المحور: رضوان



الأدلة العلمية في المرافعة

1908
يركس ودودسون

الأداء يرتفع مع ارتفاع الاستثارة إلى حد معين، ثم ينخفض إذا تجاوز الضغط طاقة الفرد.

1936
هانس سيلي

التوتر استجابة الجسم لأي ضغط. تمر بثلاث مراحل: إنذار، ثم مقاومة، ثم إنهاك.

1984
لازاروس وفولكمان

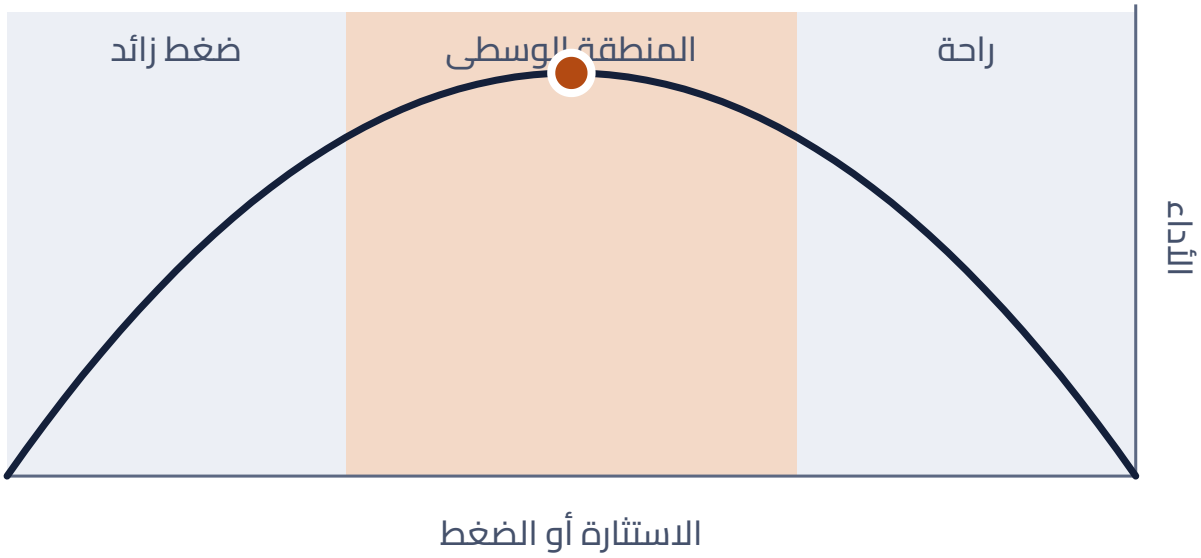
الضغط لا ينشأ من الموقف وحده، بل من تقدير الشخص له: هل ما يُطلب مني أكبر مما أملك؟

2009
إيمي أرنستن

الضغط الحاد يُضعف عمل القشرة الجبهية المسؤولة عن التخطيط والتركيز والذاكرة العاملة.

أين تقف من منحنى الأداء؟

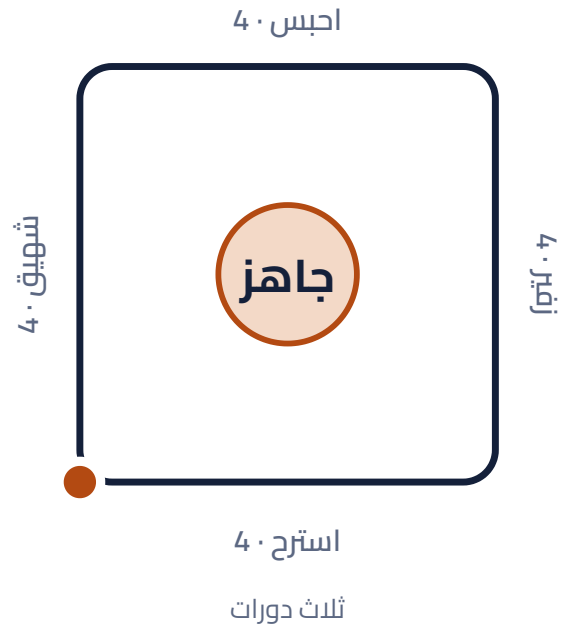
حرّك المؤشر بين الراحة والضغط الزائد. هذا قانون يركس–دودسون كما عرضه المحور.



جرّب التنفس الرباعي

شهيق عميق من الأنف أربع ثوانٍ، احبس النَّفَس أربعاً، أخرجه ببطء أربعاً، ثم استرح أربعاً. تكرّر الدورة ثلاث مرات.

ابدأ التمرين



ثلاث دورات

المرافعة 1 / 13

- القاضية: يُذكر في الدعوى أن المتهمة كانت تحسن التعامل مع الضغط والتوتر، غير أنها باتت تسمح له بالسيطرة عليها، مما أعاق مسارها الدراسي وأبعدها عن أهدافها. فما مدى صحة هذا الاتهام؟ (للمحور)
- المحور (رضوان): صحيح تماما، سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع نقدمها أمام الهيئة.
- القاضية: تفضل بالحديث.
- المحور (رضوان): سيدتي القاضية، السادة الحضور؛ قبل الحديث عن تقصير المتهمة، لا بد من الاتفاق على موضوع الدعوى. فالتوتر، كما عرّفه عالم الغدد هانس سيلي منذ سنة 1936، هو استجابة الجسم لأي ضغط يقع عليه، وهي تمر بثلاث مراحل: إنذار، ثم مقاومة، ثم إنهاك إذا طال الضغط ولم يُدَر. وأضاف لازاروس وفولكمان سنة 1984 أن الضغط لا ينشأ من الموقف وحده، بل من تقدير الشخص له: هل ما يُطلب مني أكبر مما أملك من موارد؟ ولذلك ميّز سيلي بين ضغط محفِّز ينفع صاحبه، وضغط مرهق يضره.

الواقعة 2 / 13

- المحور (رضوان) ونحن، سيدتي القاضية، لا نؤاخذ المتهمة على أنها تتوتر، فذلك شعور بشري عام، وإنما على أنها كانت تملك أدوات تحوّل التوتر إلى طاقة ثم تركتها: تجزئة المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، وتخصيص فترات للراحة، والتنفس الهادئ قبل المواقف الصعبة. وتثبت الواقعة ذلك؛ ففي أحد الامتحانات استغرقت المتهمة في التفكير في احتمال الفشل، وردّدت مراراً أنها لن تنجح، فضاع وقتها دون أي مراجعة. وهذا ما يسميه علماء النفس الاجترار، أي دوران الفكرة المقلقة في الذهن دون أن تنتج حلاً.

الدليل العلمي وطلب الإذن 3 / 13

- المحور (رضوان) والأمر أخطر مما يبدو. فقد بيّنت أبحاث علم الأعصاب، ومنها أعمال إيمي أرنستن سنة 2009، أن الضغط الحاد يُضعف عمل القشرة الجبهية، وهي المنطقة المسؤولة عن التخطيط والتركيز والذاكرة العاملة. فيستهلك القلق الانتباه، ويُغذي الانتباهُ الضائع القلق، وتنغلق الحلقة. تلك هي الدائرة التي وقعت فيها المتهمة يوم الامتحان. ولكي نبين، سيدتي القاضية، أن إدارة التوتر مهارة تُجرَّب لا نظرية تُحفظ، نلتمس من المحكمة الإذن باستدعاء أحد الحاضرين ليشاركنا تجربة قصيرة، برضاه.
- القاضية الإذن ممنوح، تفضل. وللحاضر مطلق الحرية في القبول أو الاعتذار.

التجربة مع الحضور 4 / 13

- المحور (رضوان) (يختار المحور متطوعاً من الحاضرين ويجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك على شجاعتك، ولا تقلق فالتجربة بسيطة وغايتها التعلم. سأطلب منك العدّ التنازلي من مئة بطرح سبعة في كل مرة، بصوت مسموع وأمام الجميع، وبأسرع ما يمكن. هل أنت مستعد؟ ابدأ!

  أسرع قليلاً... الجميع ينتظر... أخطأت، أعد من البداية! (يضيف المحور هذا الضغط الخفيف نحو عشرين ثانية، ثم يوقف التجربة)

  توقف من فضلك، وشكراً لك. ماذا حدث لجسمك وأنت تحاول؟ هل خفق قلبك أسرع؟ هل تشوّش تفكيرك؟ (يستمع إلى جواب المتطوع) هذا هو جرس الإنذار الذي حدّثتكم عنه، ولا يدل على ضعف فيك، بل على أن جسمك يؤدي وظيفته.

اعتراض الدفاع 5 / 13

- الدفاع (زكرياء)

اعتراض، سيدتي القاضية! المحور يضع شاهداً من الحضور في موقف ضاغط مصطنع أمام الجميع، ثم يبني عليه اتهام موكلتي. وموكلتي إنما لزمت منطقة راحتها، وهي ليست جريمة؛ فمنطقة الراحة، في علم النفس، هي الحالة التي ننجز فيها المهام المألوفة بأقل قدر من القلق، وهي ملاذ نفسي مشروع. (يقوم)

- النائبة العامة

اعتراض، سيدتي القاضية! لا أحد يحاكم الراحة، والنيابة لا تنازع في مشروعيتها؛ فالدعوى لا تتعلق بمشروعية الراحة، بل بالتخلي عن أدوات كانت المتهمة تملكها، والفرق بين الاثنين هو جوهر القضية. غير أن التجربة طوعية وقصيرة وتتصل مباشرة بموضوع الدعوى، فهي من صميم الإثبات. (تقوم)

- القاضية

الاعتراض مرفوض في شق التجربة لأنها طوعية وقصيرة وفي صلب الدعوى، ومقبول في شق الإنصاف: على المحور ألا يُحرج المتطوع. وللمحور أن يرد على الدفع المتعلق بمنطقة الراحة.

رد المحور 6 / 13

- المحور (رضوان)

نشكر الدفاع، فدفعه يخدم دعوانا من حيث لا يقصد. نسلّم بأن منطقة الراحة مشروعة، لكنها لا تمنح أفضل أداء. فقد بيّن قانون يركس–دودسون منذ سنة 1908 أن الأداء يرتفع مع ارتفاع الاستثارة إلى حد معين، ثم ينخفض إذا تجاوز الضغط طاقة الفرد؛ أي أن أفضل أداء يتحقق في المنطقة الوسطى: ضغط معتدل يحفّز ولا يشلّ. ولذلك لا نطلب من المتهمة أن تغادر راحتها دفعة واحدة، وإنما أن تتدرج، وأن تتسلح بأدوات تحميها كلما ابتعدت عنها. ولنجرّب إحدى هذه الأدوات الآن.

التنفس الرباعي 7 / 13

- المحور (رضوان)

(للحاضرين) أدعو الجميع إلى مشاركتنا أداة تسمى التنفس الرباعي. اجلسوا باعتدال. شهيق عميق من الأنف أربع ثوانٍ... احبسوا النَّفَس أربعاً... أخرجوه ببطء أربعاً... ثم استريحوا أربعاً. ونكرر الدورة ثلاث مرات. (يعدّ المحور بصوت هادئ ويشاركه الحاضرون والمتطوع)

(للمتطوع) والآن أعد العدّ من مئة بطرح سبعة، بهدوء هذه المرة. (يعيد المتطوع المحاولة) هل لاحظت فرقاً؟ (يستمع إلى جوابه)

سؤال المحكمة للمتطوع 8 / 13

- المستشارة الأولى: سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- القاضية: مأذون لك.
- المستشارة الأولى: (للمتطوع) بين المحاولة الأولى والثانية، ما الذي تغيّر بالضبط: سرعتك، أم هدوؤك، أم ثقتك؟ (يجيب المتطوع، ثم يشكره المحور ويصفق له الحاضرون ويعود إلى مقعده)

اعتراض ثانٍ وخلاصة المرافعة 9 / 13

- الدفاع (زكرياء): اعتراض، سيدتي القاضية! متطوع واحد، في قاعة واحدة، ولمرة واحدة؛ وهذا لا يصلح دليلاً علمياً ولا يجوز تعميمه على حالة موكلتي. (يقوم)
- المحور (رضوان): الدفاع محق، سيدتي القاضية. فالتجربة توضيح لا إثبات، وأدلتنا هي الدراسات التي عرضناها. وحسبنا منها أن الأداة بسيطة وفي المتناول، وأن المتهمة كانت تعرف الطريق إليها.
- القاضية: الاعتراض مقبول، فالتجربة توضيحية لا دليل علمي، وقد أقرّ المحور بذلك. تابع مرافعتك.
- المحور (رضوان): خلاصة مرافعتنا، سيدتي القاضية: التوتر قدّر الجميع، أما إدارته فمسؤولية كل واحد منا. والمتهمة كانت تعرف الطريق، فلتعد إليه.

أسئلة الدفاع 10 / 13

- القاضية: هل لديك أي أسئلة أخرى؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء): هل يكفل المشتكي أن التنفس العميق أو أخذ الراحة سيكفيان لتبديد توتر موكلتي واستعادة قدرتها على التحصيل؟
- المحور (رضوان): ليست ضمانات سحرية تزيل التوتر كلياً، لكنها وسائل ناجعة لتهدئة الضغط النفسي ضمن منظومة متكاملة تشمل تنظيم المهام، وانتظام النوم، وطلب الدعم عند الحاجة.

الالتماسات 11 / 13

- القاضية: وما هي التماساتكم الختامية؟

المحور (رضوان)

نلتمس سيدتي القاضية: أولاً، إثبات تخلي المتهمة عن سلوكياتها السابقة في حسن إدارة التوتر. ثانياً، إلزامها باستعادة نهجها الصحي عبر تجزئة المهام الكبيرة. ثالثاً، تذكيرها بأن طلب المساعدة سلوك يعكس المسؤولية لا العجز. ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

أسئلة للمتهمة 12 / 13

القاضية

المتهمة، في الامتحان الأخير، هل راودتك أفكار مثل «لن أنجح»؟ وماذا فعلتِ حين اشتد توترك؟ (للمتهمة)

المتهمة

نعم، سيدتي القاضية، كثيراً ما راودتني هذه الأفكار، لكنني أنكر أنني تخليت عن شيء. كنت متعبة فقط، وحين تثقل الدروس عليّ أفضّل أن أتوقف قليلاً حتى تهدأ نفسي، ثم أعود حين أكون مستعدة.

النائبة العامة

سيدتي القاضية، أستأذن في سؤال المتهمة: هل كنتِ تطلبين مساعدة زميلاتك أو أساتذتك حين اشتد توترك؟ (للمتهمة)

المتهمة

لا، سيدتي القاضية، كنت أفضّل أن أتدبر أمري وحدي.

جواب الدفاع والانتقال 13 / 13

الدفاع (زكرياء)

نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فالتعب ليس تقصيراً. وقد سمعت المحكمة أن منطقة الراحة هي الحالة التي ننجز فيها المهام المألوفة بأقل قدر من القلق، وأن الخروج منها يكون تدريجياً لا قسرياً، لأن الضغط الزائد يخفض الأداء بدل أن يرفعه، كما يبين قانون يركس–دودسون. فالإنصاف يقتضي أن نمنح موكلتنا الأمان قبل أن نطلب منها المخاطرة. (يقوم)

القاضية

شكراً لك، تفضل بالجلوس. تستدعي المحكمة المحور الثاني: محور إدارة الوقت.

إدارة الوقت

التنظيم مهارة تُبنى بالتكرار، لا صفة تولد معنا.

رقية · تواجهه ليلى



الأدلة العلمية في المرافعة

1979

كانيمان وتفرسكي

مغالطة التخطيط: ميل الإنسان إلى التقليل من الوقت الذي تحتاجه مهمة ما.

1994

بويهلر وزملاؤه

طلاب قدّروا إنجاز أطروحاتهم في زمن أقصر بكثير مما استغرقته فعلاً.

2007

ستيل

مراجعة تحليلية لعشرات الدراسات: التسويف يرتبط بتراجع الأداء الدراسي وبزيادة الضغط النفسي.

2010

لالي

العادة تُبنى في نحو ستة وستين يوماً في المتوسط.

رتّب يومك بمصفوفة أيزنهاور

أربع مهام ليوم واحد. ضع كل مهمة في خانتها كما فعل المتطوع في المشهد.

مراجعة درس امتحانه غداً
الرد على رسالة صديق غير مستعجلة
تحضير عرض بعد أسبوع
متابعة حلقة مسلسل

> المهمة المهمة غير العاجلة، كالعرض بعد أسبوع، هي التي نؤجلها، لأنها لا تصرخ في وجوهنا؛ فتتحول مع الأيام إلى مستعجلة، ثم إلى أزمة.

	عاجل	غير عاجل
مهم	**يُنجز الآن**	**يُجدوَل**
غير مهم	**يُفوَّض أو يُختصر**	**يُترك**

المرافعة 1 / 9

- القاضية: جاء في شكايتك أن المتهمة كانت تنظم وقتها وتحدد أولوياتها بين الدراسة والعمل والراحة، ثم أصبحت تضيّعه في مواقع التواصل وتؤجل ما يجب إنجازه. فهل ما ورد فيها صحيح؟ (للمحور)
- المحور (رقية): نعم سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع.
- القاضية: تفضلي.

- المحور (رقية) سيدتي القاضية، إن الزمن مورد لا يمكن إيقافه ولا إرجاعه، والمتهمة تدرك ذلك. فقد كانت تنظم وقتها وتحدد أولوياتها، وتوزع مهامها بين الدراسة والعمل والراحة وأمورها الشخصية. وإدارة الوقت ليست ملء الجدول، بل اختيار ما يستحق الوقت أولاً ثم الالتزام بهذا الاختيار. لكن المتهمة تخلت عن ذلك، وفضّلت الجلوس الطويل على مواقع التواصل، وأصبحت تؤجل مهامها الضرورية، فاضطرت إلى تعويض ما فاتها في اللحظات الأخيرة.

الواقعة والدليل 2 / 9

- المحور (رقية) ولتتأمل المحكمة الواقعة: في فترة الامتحانات قضت المتهمة معظم وقتها على مواقع التواصل، متذرعة بقولها: «ما زال الوقت طويلاً»، «يكفيني يوم أو يومان للمراجعة»، «سأبدأ غداً». وهذه الجمل ليست أعذاراً عابرة، بل لها اسم علمي: مغالطة التخطيط، التي وصفها كانيمان وتفرسكي سنة 1979، أي ميل الإنسان إلى التقليل من الوقت الذي تحتاجه مهمة ما. وقد أظهرت دراسة لبويهلر وزملائه سنة 1994 أن طلاباً قدّروا إنجاز أطروحاتهم في زمن أقصر بكثير مما استغرقته فعلاً.

طلب الإذن بالنشاط 3 / 9

- المحور (رقية) وأخطر من التقدير الخاطئ أن التأجيل لا يوفر الوقت، بل يغيّر ثمنه. فقد خلص ستيل سنة 2007، في مراجعة تحليلية لعشرات الدراسات، إلى أن التسويف يرتبط بتراجع الأداء الدراسي وبزيادة الضغط النفسي. وهو ما عبّر عنه قانون باركنسون بقوله إن العمل يتمدد ليملأ الوقت المتاح له. وعليه، سيدتي القاضية، نلتمس الإذن باستدعاء أحد الحاضرين ليجرب معنا كيف تُحسم الأولويات، برضاه.
- القاضية الإذن ممنوح، تفضلي. والحاضر حر في القبول أو الاعتذار.

النشاط مع الحضور 4 / 9

- المحور (رقية) (تختار رقية متطوعاً من الحاضرين وتجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك. عندي أربع مهام ليوم واحد: مراجعة درس امتحانه غداً، والرد على رسالة صديق غير مستعجلة، وتحضير عرض بعد أسبوع، ومتابعة حلقة مسلسل. وسنستعمل مصفوفة أيزنهاور: المهم والعاجل يُنجز الآن، والمهم غير العاجل يُجدوَل، والعاجل غير المهم يُفوَّض أو يُختصر، وغير المهم وغير العاجل يُترك. (تعرض الخانات الأربع على الحاضرين) أمامك دقيقة لتضع كل مهمة في خانتها.

أحسنت. (تسأل المتطوع: لماذا وضعت هذه المهمة هنا؟) لاحظ أن المهمة المهمة غير العاجلة، كالعرض بعد أسبوع، هي التي نؤجلها، لأنها لا تصرخ في وجوهنا؛ فتتحول مع الأيام إلى مستعجلة، ثم إلى أزمة.

سؤال النيابة 5 / 9

- **النائبة العامة** سيدتي القاضية، لي سؤال علمي إلى المحور: ما الذي يميز التأجيل المضر عن الراحة المشروعة؟ (تقوم)
- **المحور (رقية)** سؤال وجيه. الراحة قرار مخطَّط له بوقت محدد وغاية واضحة هي استعادة الطاقة، أما التأجيل فتأخير إرادي لمهمة نعلم أنه سيضرنا، كما يعرّفه ستيل. فمن استراح ثم عاد إلى مهمته لم يؤجل، ومن تهرب من البدء دون سبب أجّل.

  ولنجرّب ذلك: (للمتطوع وللحاضرين) فكّروا في مهمة واحدة تؤجلونها، وحددوا أول خطوة فيها لا تتجاوز خمس دقائق. (تمهلهم رقية نحو عشر ثوانٍ، ثم تسأل المتطوع عن خطوته)

سؤال المحكمة للمتطوع 6 / 9

- **المستشارة الثانية** سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- **القاضية** تفضلي.
- **المستشارة الثانية** (للمتطوع) ما أول خطوة ستبدأ بها فعلاً هذا المساء؟ وما الذي قد يمنعك؟ (يجيب المتطوع، ثم يشكره الجميع ويعود إلى مقعده)

الالتماسات واعتراض الدفاع 7 / 9

- **المحور (رقية)** وعليه، سيدتي القاضية، نريد من المتهمة أن تعود تلك الفتاة المنظمة الناجحة. ونلتمس إثبات عدولها عن تنظيم الوقت، وإلزامها باستئنافه، ولو بخطوة صغيرة كل يوم.
  ولمجلسكم الموقر واسع النظر.
- **الدفاع (ليلى)** اعتراض، سيدتي القاضية، على هذه الالتماسات! فموكلتي لا تؤجل كسلاً بل خوفاً؛ فبحسب كارول دويك، أصحاب العقلية الثابتة يرون الفشل حكماً على ذواتهم فيؤجلون حماية لها. فلا يجوز إلزامها بما يفوق قدرتها. (تقوم)
- **القاضية** الاعتراض مرفوض في شق الالتماس، فالمطلوب خطوة صغيرة لا ما يفوق القدرة؛ ومقبول في شق التفسير. وللمحور أن ترد.

- المحور (رقية): ونحن لا نطلب أكثر من خطوة صغيرة يومياً؛ فدراسة لالي سنة 2010 تبيّن أن العادة تُبنى في نحو ستة وستين يوماً في المتوسط. فالتنظيم مهارة تُبنى بالتكرار، لا صفة تولد معنا.

الأسئلة 8 / 9

- القاضية: هل من سؤال؟ (للدفاع)
- الدفاع (ليلى): نعم سيدتي القاضية. أليس لكل شخص إيقاعه، ونمط موكلتي هذا هو المناسب لها؟ فلماذا تغيّرونه؟
- المحور (رقية): لكل شخص إيقاعه، لكن الإيقاع شيء والفوضى شيء آخر. نحن لا نمنع الترفيه، بل نعطيه موعدا، حتى لا يبتلع ما هو أهم منه.
- القاضية: هل من سؤال؟ (لممثلة الحق العام)
- النائبة العامة: سيدتي القاضية، لدي سؤال للمشتكي: هل يكفي أن تضع المتهمة برنامجاً يومياً حتى نقول إنها أحسنت تنظيم وقتها، أم أن المعيار الحقيقي هو قدرتها على تحديد الأولويات والالتزام بها وتعديل برنامجها عند الضرورة؟
- المحور (رقية): المعيار الحقيقي هو الثاني، سيدتي القاضية؛ فالبرنامج وحده لا يكفي، ومن لا يلتزم بأولوياته يتحول المهم عنده إلى مستعجل، ثم يصبح أزمة. التأجيل لا يلغي العمل، بل يضغطه في وقت أضيق.

جواب المتهمة والانتقال 9 / 9

- القاضية: ما حال برنامجك اليومي في أسبوع الامتحانات؟ ومتى آخر مرة التزمتِ فيها بجدول وضعتِه؟ (للمتهمة)
- المتهمة: أنكر أنني أهملت وقتي، سيدتي القاضية. أنا أنظم وقتي على طريقتي؛ أعطي كل مهمة حقها حين أشعر بالاستعداد، والجدول الصارم لا يناسب طبعي. وأما آخر جدول وضعته فلا أذكر تاريخه بدقة، لكنه كان جيداً.
- النائبة العامة: سيدتي القاضية، أستأذن في سؤال المتهمة: كم من الوقت قضيتِ على مواقع التواصل في آخر أسبوع قبل الامتحان؟ (للمتهمة)
- المتهمة: لا أحصيه، سيدتي القاضية، لكنه لم يكن كثيراً... ربما أكثر مما ينبغي.

- الدفاع (ليلى)

  نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فلكل شخص إيقاعه. وقد بينت دراسات كارول دويك أن الخوف من الفشل يدفع أصحاب العقلية الثابتة إلى تجنب المهام التي لا يثقون بنتيجتها، فيبدو ذلك من الخارج تسويفاً وهو في الداخل حماية للذات. والتشجيع أجدى في علاجه من الوعيد. (تقوم)

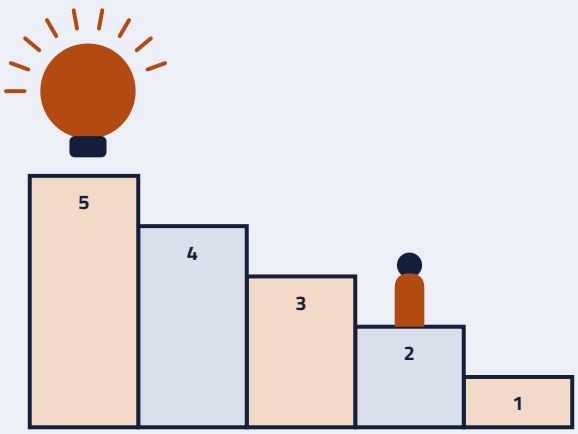
- القاضية

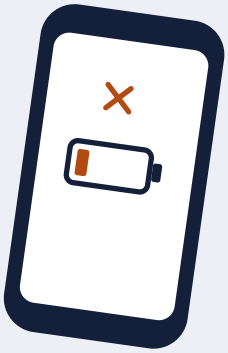
  تستدعي المحكمة المحور الثالث: محور حل المشكلات.

حل المشكلات

المشكل المؤجل لا يختفي، بل يكبر.

جواد · تواجهه ليلى





الأدلة العلمية في المرافعة

1945

جورج بوليا

افهم المسألة، ضع خطة، نفّذها، ثم راجعها.

1971

ديزوريلا وغولدفريد

خمس خطوات: تحديد المشكل، تحليل أسبابه، توليد الحلول، اختيار أنسبها وتنفيذه، ثم تقييم النتيجة.

سيليغمان

العجز المتعلَّم: أن يتوقف الإنسان عن المحاولة بعد تجارب أقنعته بأن جهده لا يغير شيئاً. وأسلوب تفسير الفشل يمكن تعديله بالتدريب.

خمس خطوات لحل أي مشكل

النموذج الذي صاغه ديزوريلا وغولدفريد سنة 1971. اضغط على خطوة لتقرأها.

إذا لم ينجح الحل نرجع إلى التحليل ونعيد المحاولة.

1. تحديد المشكل

المشكل هو الفرق بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه. أولى الخطوات أن نحدده في جملة واحدة بدل انتظار زواله.

2. تحليل الأسباب

نبحث عن أسباب المشكل. وإلى هذه الخطوة نعود إذا لم ينجح الحل.

3. توليد الحلول

نذكر بصوت مسموع أكبر عدد من الحلول، ولا نحكم على أي حل الآن.

4. الاختيار والتنفيذ

نختار حلاً واحداً بثلاثة معايير: السرعة، وسهولة التنفيذ، وموثوقية النتيجة. ثم ننفذه.

5. التقييم

هل نجح الحل؟ وإن لم ينجح عدنا إلى التحليل وأعدنا المحاولة.

المرافعة 1 / 12

- القاضية: جاء في شكايتك أن المتهمة كانت تحل مشاكلها بخطوات واضحة، ثم توقفت عن تطبيقها، إلى غير ذلك مما ورد فيها. فهل ما ورد فيها صحيح؟ (للمحور)
- المحور (جواد): نعم سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع.
- القاضية: تفضل.

المحور (جواد)

سيدتي القاضية، المشكل في حقيقته هو الفرق بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه، ولحله خمس خطوات، وهي النموذج الذي صاغه ديزوريلا وغولدفريد سنة 1971: تحديد المشكل، ثم تحليل أسبابه، ثم توليد الحلول، ثم اختيار أنسبها وتنفيذه، ثم تقييم النتيجة. وقد سبقهما عالم الرياضيات جورج بوليا سنة 1945 بمبدأ مماثل: افهم المسألة، ضع خطة، نفّذها، ثم راجعها. وكانت المتهمة تتبع هذه الخطوات، ثم توقفت عن تطبيقها.

الواقعة والدفع المسبق 2 / 12

المحور (جواد)

ونحن نستبق دفعاً قد يُثار، وهو الظرف القاهر. فالظروف غير المتوقعة تفسر العجز الأول، لا الاستمرار في السكون، لأن البدائل كانت متاحة ولم تسلكها. وتشهد الواقعة: ففي الأسبوع الذي سبق الامتحان انقطعت الكهرباء ليلاً وفرغ هاتف المتهمة وفيه الدروس. لم تبحث عن شاحن احتياطي، ولم تتصل بزميلة، ولم تحدد المشكل أصلاً، واكتفت بالانتظار. وهذا ما يسميه سيليغمان العجز المتعلَّم، أي أن يتوقف الإنسان عن المحاولة بعد تجارب أقنعته بأن جهده لا يغير شيئاً، حتى حين تصبح السيطرة ممكنة.

اعتراض الدفاع 3 / 12

الدفاع (ليلى)

اعتراض، سيدتي القاضية! المحور يفترض أن المتهمة قادرة على تطبيق الخطوات الخمس متى شاءت. لكن موكلتي، بعد تعثرات سابقة، آمنت بأنها «لا تصلح لحل المشاكل»، وهذه عقلية ثابتة، يرى صاحبها أن قدراته محدودة بطبعه، فيستسلم عند أول عثرة. وسكونها ليس تمرداً على الخطوات، بل أثر هذا الاعتقاد. (تقوم)

القاضية

الاعتراض مقبول جزئياً؛ فللدفاع أن يفسر السكون، لكن التفسير لا يعفي من الخطوات. وللمحور أن يرد.

رد المحور وطلب الإذن 4 / 12

المحور (جواد)

نشكر الدفاع، فقد وضع يده على الداء. فما تعلّمه التجربة يمكن أن تغيّره التجربة؛ إذ بيّن سيليغمان نفسه لاحقاً أن أسلوب تفسير الفشل يمكن تعديله بالتدريب. وهذا ما نطلبه: لا موهبة خارقة، بل خطوات. ولنبيّن ذلك، سيدتي القاضية، نلتمس الإذن باستدعاء أحد الحاضرين لنعيد معه الواقعة نفسها.

القاضية

الإذن ممنوح، تفضل. وللحاضر حرية القبول أو الاعتذار.

النشاط مع الحضور 5 / 12

- **المحور (جواد)** (يختار جواد متطوعاً ويجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك. تخيّل أنك في الليلة التي تسبق امتحانك، فانقطعت الكهرباء وفرغ هاتفك وفيه جميع دروسك. حدّد المشكل في جملة واحدة، ثم اذكر بصوت مسموع أكبر عدد من الحلول خلال ثلاثين ثانية، ولا تحكم على أي حل الآن. (يمر النشاط دون مقاطعة)

(يحصي جواد الحلول على أصابعه، ثم يدعو الحاضرين إلى إضافة حلول لم يذكرها المتطوع)

انظروا كم حلاً وُلد في دقيقة! وجدنا بدائل كثيرة كنا نظنها معدومة.

استجواب النيابة وخطوة الاختيار 6 / 12

- **النائبة العامة** سيدتي القاضية، أستأذن المحكمة في توجيه سؤالين إلى المتطوع بصفته شاهداً. (تقوم)
- **القاضية** الإذن ممنوح، والمتطوع حر في الإجابة.
- **النائبة العامة** (للمتطوع) حين انقطعت الكهرباء في خيالك، ما أول فكرة خطرت لك؟ وهل كنت ستجد هذه الحلول لو لم يطلب منك أحد التفكير في بدائل؟
- **المحور (جواد)** (للمتطوع، بعد جوابه) اختر من هذه الحلول واحداً بثلاثة معايير: السرعة، وسهولة التنفيذ، وموثوقية النتيجة. تلك هي الخطوة الرابعة. وبعد التنفيذ نقيّم: هل نجح الحل؟ وإن لم ينجح عدنا إلى التحليل.

سؤال المحكمة للمتطوع 7 / 12

- **المستشارة الأولى** سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- **القاضية** مأذون لك.
- **المستشارة الأولى** (للمتطوع) لو واجهت مشكلة مفاجئة غداً، أي خطوة من الخطوات الخمس ستنساها أولاً؟ (يجيب المتطوع)

الالتماسات 8 / 12

- **المحور (جواد)** وعليه، سيدتي القاضية، نلتمس إثبات عدول المتهمة عن حل المشكلات، وإلزامها باستئناف الخطوات الخمس، وأولها تحديد المشكل بدل انتظار زواله. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. (يشكر المتطوع ويصفق له الحاضرون)

أسئلة الدفاع 9 / 12

- القاضية: هل من سؤال؟ (للدفاع)
- الدفاع (ليلى): نعم سيدتي القاضية. أليس لموكلتي طريقتها الخاصة في حل مشاكلها؟ فلماذا تغيّرها؟
- المحور (جواد): الطريقة الثابتة تنفع مع مشكل معروف، وتفشل مع مشكل جديد. لذلك جاءت الخطوة الخامسة: إذا لم ينجح الحل نرجع إلى التحليل ونعيد المحاولة.
- الدفاع (ليلى): وأليس من الناس من لا يصلح لحل المشكلات أصلا؟
- المحور (جواد): حل المشكلات ليس موهبة وِلادية، بل مهارة تُكتسب بالتدريب، وموكلتكم نفسها كانت تتقنها.

السؤال المضاف 10 / 12

- القاضية: هل من سؤال آخر؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء): نعم سيدتي القاضية. هل يضمن المشتكي أن الحل سينجح؟ أليس الأسلم ألا نغامر؟ (يقوم)
- المحور (جواد): لا أحد يضمن النجاح سلفا، ولهذا جاء التقييم. أما السكون فهو الخيار الوحيد الذي يضمن استمرار المشكل، والمشكل المؤجل لا يختفي، بل يكبر.

النيابة 11 / 12

- القاضية: هل من سؤال آخر؟ (لممثلة الحق العام)
- النائبة العامة: سيدتي القاضية، لدي سؤال للمشتكي: كيف نميز بين شخص لم يتمكن من حل مشكلته رغم محاولاته، وشخص امتنع عن المحاولة رغم توفر بدائل ممكنة؟
- المحور (جواد): الفرق في المحاولة لا في النتيجة، سيدتي القاضية؛ فمن حاول وتعثر بحث عن بدائل، أما من امتنع فلم يتحرك أصلا، كما فعلت المتهمة حين فرغ هاتفها. وهكذا تتراكم المشاكل، وتتحول القصيرة المدى إلى طويلة المدى. هاتف فارغ يصير درسا فائتا، ثم امتحانا متعثرا.

جواب المتهمة والانتقال 12 / 12

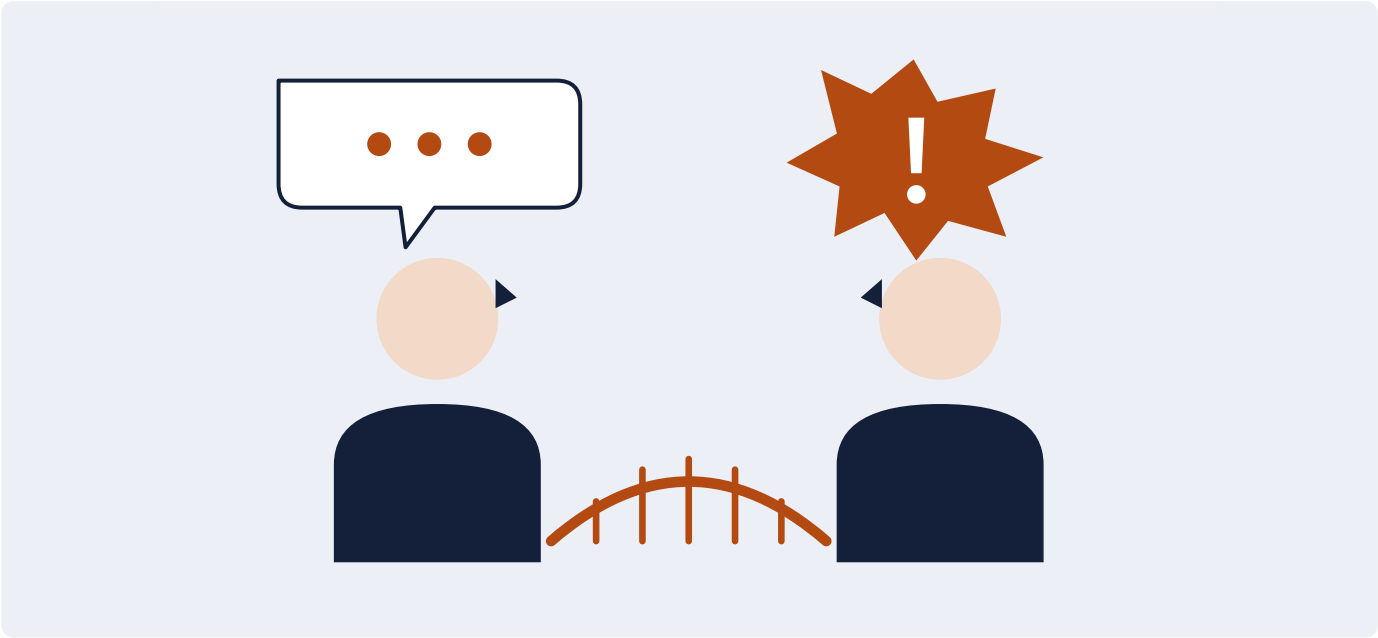
- القاضية: حين انقطعت الكهرباء وفرغ هاتفك، ماذا فعلتِ في تلك الليلة بالضبط؟ (للمتهمة)

- المتهمة: جلست أنتظر عودة الكهرباء، سيدتي القاضية، فلم أشأ أن أتسرع في البحث عن حلول. وأنكر أنني عجزت؛ فأنا لا أستطيع أن أحل كل شيء، ولكل إنسان حدوده.
- الدفاع (ليلى): نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فلكل إنسان حدوده. وقد أكد دويك أن من يعتقد أن قدراته ثابتة يفسر أي تعثر دليلاً على حدوده، فيتوقف عن المحاولة لا عن عجز حقيقي بل عن قناعة مسبقة. والقناعة تُعالج بالحوار والتدرج، لا بالإدانة. (تقوم)
- القاضية: تستدعي المحكمة المحور الرابع: محور إدارة النزاعات المنبثق عنه.

إدارة النزاعات

المشكلة ليست في وقوع الخلاف بل في طريقة إدارته.

خديجة · يواجهها زكرياء وليلى



الأدلة العلمية في المرافعة

1981

فيشر وأوري

«الوصول إلى نعم»: افصلوا الأشخاص عن المشكلة، وركزوا على المصالح لا على المواقف.

1995

جين

نزاع حول المهمة قد يفيد الجماعة، ونزاع علائقي يضر بأدائها وبالعلاقات.

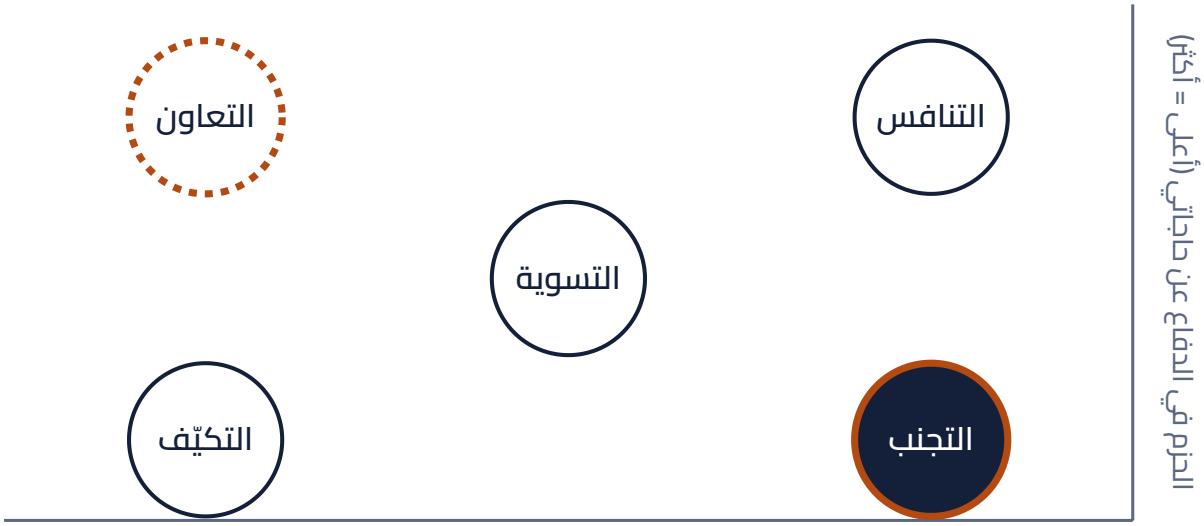
توماس وكيلمان

خمسة أساليب بحسب بعدين، الحزم والتعاون: التنافس، والتعاون، والتسوية، والتجنب، والتكيّف.

خمسة أساليب لإدارة الخلاف

يحددها بعدان: الحزم في الدفاع عن حاجاتي، والتعاون في مراعاة حاجات الآخر. اضغط على أسلوب.

الإطار المتصل: أسلوب المتهمة. الإطار المتقطع: ما يُطلب منها.



المرافعة 1 / 9

- القاضية: جاء في شكايتك أن المتهمة كانت تتقن التعامل مع الخلافات، ثم أصبحت تتهرب من النقاش أو ترد بحدة، مما يعقد المشكلة. فهل ما ورد فيها صحيح؟ (للمحور)
- المحور (خديجة): نعم سيدتي القاضية، ولنا مرافعة شفاهية مدعمة بالأدلة العلمية والوقائع.
- القاضية: تفضلي.
- المحور (خديجة): سيدتي القاضية، الخلاف أمر طبيعي في كل جماعة، والمشكلة ليست في وقوعه بل في طريقة إدارته. وقد حدّد الخبيران توماس وكيلمان خمسة أساليب لإدارته بحسب بعدين: الحزم في الدفاع عن حاجاتي، والتعاون في مراعاة حاجات الآخر؛ وهي التنافس، والتعاون، والتسوية، والتجنب، والتكيّف. ولكل أسلوب موضعه، لكن التجنب الدائم لا موضع له. وقد كانت المتهمة تحسن اختيار الأسلوب، ثم أصبحت تتجنب النقاش.

الواقعة والدليل 2 / 9

المحور (خديجة) وتشهد الواقعة: اختلفت المتهمة مع زميلاتها حول توزيع العمل في مشروع جامعي، فبدل أن تعرض رأيها صمتت وانسحبت، فتراكم الاستياء وفاقم الخلاف. وقد ميّزت دراسة جين سنة 1995 بين نزاع حول المهمة قد يفيد الجماعة، ونزاع علائقي يضر بأدائها وبالعلاقات. وصمت المتهمة لم يمنع النزاع، بل نقله من المهمة إلى العلاقات. ولنوضح ذلك، سيدتي القاضية، نلتمس الإذن باستدعاء أحد الحاضرين ليمثل معنا الواقعة.

القاضية الإذن ممنوح، تفضلي. وللحاضر حرية القبول أو الاعتذار.

النشاط مع الحضور 3 / 9

المحور (خديجة) (تختار خديجة متطوعاً وتجلسه على الكرسي أمام المنصة) شكراً لك. ستؤدي دور المتهمة، وسأكون زميلتها في المشروع. (بنبرة غاضبة) في كل مرة أنجز أنا العمل كله وأنت تكتفين بالصمت! ماذا ستفعلين الآن؟ (يجيب المتطوع بعفوية)

(للحاضرين) وأشركوني الآن بأصواتكم: أي أساليب توماس وكيلمان الخمسة سمعتم؟ التجنب؟ التنافس؟ التكيّف؟ ارفعوا أيديكم. (تحصي خديجة الأصوات وتعلن الأسلوب الغالب) وهل حلّ هذا الأسلوب المشكلة، أم أجّلها؟

اعتراض الدفاع 4 / 9

الدفاع (زكرياء) اعتراض، سيدتي القاضية! المحور يحاكم الصمت، والصمت قد يكون حكمة. فمنطقة الراحة تحمي صاحبها من انفعال لا طاقة له به، ولا يُلام من اختار السلامة على المواجهة. (يقوم)

القاضية الاعتراض مقبول جزئياً؛ التأجيل المؤقت مفيد، لكن الهروب ليس حلاً. وللمحور أن ترد.

المحور (خديجة) نقبل التأجيل المؤقت لتهدئة النفوس، ونرفض الصمت الدائم، لأن النزاع الذي لا يُعالج يتراكم ويتحول إلى خصومة.

الاعتراض الثاني ورد المحور 5 / 9

الدفاع (ليلى) اعتراض، سيدتي القاضية! وماذا لو كانت زميلاتها لا يتقبلن النقد؟ أصحاب العقلية الثابتة يرون أن الناس لا يتغيرون، فيبدو لهم الحوار عبثاً ومزيداً من الخلاف. (تقوم)

القاضية الاعتراض مرفوض؛ لأن احتمال فشل الحوار لا يلغي أهمية محاولة حل النزاع بطريقة مناسبة. تابعي.

- المحور (خديجة) إدارة النزاع لا تعني التنازل عن الحقوق؛ فالتعاون أنسب الأساليب لجمعه بين الحزم ومراعاة الآخر، بحثاً عن حل عادل. ويقول فيشر وأوري في كتابهما «الوصول إلى نعم» سنة 1981: افصلوا الأشخاص عن المشكلة، وركزوا على المصالح لا على المواقف. وإذا فشل الحوار أمكن الاستعانة بوسيط محايد.

التطبيق وسؤال المحكمة 6 / 9

- المحور (خديجة) ولنجرّب ذلك: (للمتطوع) أعد الرد على زميلتك بأربع جمل: ماذا حدث بالوقائع، وبماذا أشعر، وماذا أحتاج، وما الذي أطلبه منها. (يعيد المتطوع الرد)
- المستشارة الثانية سيدتي الرئيسة، أستأذن في توجيه سؤال إلى المتطوع.
- القاضية تفضلي.
- المستشارة الثانية (للمتطوع) حين أعدتَ الرد بأربع جمل، أيها كان أصعب: الوقائع، أم الشعور، أم الحاجة، أم الطلب؟ (يجيب المتطوع، ثم يشكره الجميع ويعود إلى مقعده)

الأسئلة 7 / 9

- القاضية هل من سؤال آخر؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء) هل تطلبين من موكلتي التنازل عن حقها؟
- المحور (خديجة) أبداً، بل أن تدافع عن حقها بحزم واحترام دون عداوة.

النيابة والالتماسات 8 / 9

- القاضية هل من سؤال؟ (لممثلة الحق العام)
- النائبة العامة نعم، سيدتي القاضية. سؤال للمحور: وماذا لو رفض الطرف الآخر التعاون رغم محاولات الحوار؟ (تقوم)
- المحور (خديجة) عندها نلجأ إلى وسيط محايد، كالأستاذ المشرف، فالتعاون يحتاج إلى طرفين، لكن المحاولة الصادقة تحفظ حقوقنا.
- القاضية وما التماساتكم؟
- المحور (خديجة) نلتمس إلزام المتهمة باختيار الأسلوب الأنسب لكل نزاع وفق نموذج توماس وكيلمان، واستعادة مهارة الحوار والاستماع، والبحث عن حل يحفظ حقوق الجميع. ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

القاضية
حين اختلفتِ مع زميلاتك حول المشروع، لماذا لزمتِ الصمت؟ (للمتهمة)

المتهمة
لأنني أحب السلم، سيدتي القاضية، ولا أرى فائدة من الجدال. وأنكر أنني هربت؛ كنت أحمي علاقتي بهن من خصام لا ينتهي، ثم إنهن لم يسألنني عن رأيي أصلاً.

النائبة العامة
سيدتي القاضية، أستأذن في سؤال المتهمة: هل شرحتِ لزميلاتك يوماً أنك منزعجة من توزيع العمل؟ (للمتهمة)

المتهمة
لا، سيدتي القاضية، لم أشأ أن أفسد الود.

الدفاع (زكرياء)
نؤازر موكلتنا، سيدتي القاضية، فمن يحب السلم لا يُتهم. فالبقاء في منطقة الراحة، بما فيها تفادي الجدال، اختيار مفهوم لدى من يخشى أن يخسر علاقاته. وإنما نطلب أن يُنظر إلى صمتها بوصفه حذراً قابلاً للتدريب، لا عداءً ولا تقصيراً. (يقوم)

القاضية
تستدعي المحكمة المحور الأخير: محور عقلية النمو.

عقلية النمو

أنا السبب، وأنا الحل.

ابتسام · بلا اعتراض ولا أسئلة



الأدلة العلمية في المرافعة

1998

دويك ومولر

الأطفال الذين مُدحوا على جهدهم اختاروا مهام أصعب وثابروا أكثر من الذين مُدحوا على ذكائهم.

2011

موزر وزملاؤه

أصحاب عقلية النمو ينتبهون لأخطائهم أكثر ويصححونها بدقة أكبر.

المرونة العصبية

الدماغ يحتفظ بقدرته على التغير والتعلم، ولا يغلق الباب على أحد.

كلمة صغيرة تغيّر الجملة

هذه جمل قالتها المتهمة. أضف إليها «بعدُ» وانظر كيف تتحول من حكم نهائي إلى طريق.

> «ليس بعد»: الفشل محطة في الطريق لا نهايته.

لم أنجح في تنظيم وقتي... **بعدُ**

لم أتقن إدارة توتري... **بعدُ**

لم أستطع حل مشكلتي... **بعدُ**

لم أحسن الحوار مع زميلاتي... **بعدُ**

قولوها جميعاً بصوت واحد

التعريف 1 / 7

(يتقدم محور عقلية النمو ويقف أمام المنصة)

- القاضية: فلتتقدم عقلية النمو. عرّفي بنفسك أمام المحكمة، ووضحي سبب استدعائك في هذه القضية.
- المحور (ابتسام): سيدتي الرئيسة، أصحاب الفضيلة، السيدة ممثلة الحق العام،

  استمعتم إلى جميع المحاور قبلي، وكلها اشتكت من الطالبة التي تخلّت عنها، وأنا اليوم أقف أمامكم لأقول: أنا السبب، وأنا الحل.

  أنا عقلية النمو، أؤمن بأن قدرات الإنسان ومهاراته ليست ثابتة، بل قابلة للتطوير بالتعلم والممارسة والاستفادة من الأخطاء والتجارب.
- القاضية: هل لديكما أي أسئلة؟ (للدفاع)
- الدفاع (زكرياء): لا، سيدتي القاضية.
- الدفاع (ليلى): لا، سيدتي القاضية.

الأدلة العلمية 2 / 7

- القاضية: للمحور أن تقدم أدلتها قبل كلمتها الأخيرة.
- المحور (ابتسام): سيدتي الرئيسة، لست دعوى بلا برهان. فقد أثبتت كارول دويك وزميلتها مولر سنة 1998 أن ما يُمدح به الطفل يغيّر سلوكه: فالأطفال الذين مُدحوا على جهدهم اختاروا بعد ذلك مهام أصعب وثابروا أكثر من الذين مُدحوا على ذكائهم. وتشير دراسة لموزر وزملائه سنة 2011 إلى أن أصحاب عقلية النمو ينتبهون لأخطائهم أكثر ويصححونها بدقة أكبر. وهذا ما تؤكده المرونة العصبية: فالدماغ يحتفظ بقدرته على التغير والتعلم، ولا يغلق الباب على أحد.

طلب الإذن بالنشاط 3 / 7

- المحور (ابتسام): وهذه الأدلة، سيدتي الرئيسة، لا تُسمع بل تُجرَّب؛ لذا ألتمس الإذن بإشراك الحاضرين جميعاً في نشاط قصير، عنوانه كلمة صغيرة تغيّر معنى الجملة: «بعدُ».
- القاضية: الإذن ممنوح، تفضلي.
- المحور (ابتسام): (للحاضرين) سأقرأ عليكم جملاً قالتها المتهمة، وعليكم أن تضيفوا إليها جميعاً بصوت واحد كلمة «بعدُ». لم أنجح في تنظيم وقتي… (الحاضرون: بعدُ) لم أتقن إدارة توتري… (الحاضرون: بعدُ) لم أستطع حل مشكلتي… (الحاضرون: بعدُ) لم أحسن الحوار مع زميلاتي… (الحاضرون: بعدُ)

نشاط المتطوعين 4 / 7

- المحور (ابتسام): والآن، من يتطوع منكم بجملة يقول فيها شيئاً يظن أنه لا يحسنه؟ (يقولها متطوع أو متطوعان، ويضيف الحاضرون «بعدُ» بصوت واحد) لاحظوا كيف تحوّلت الجملة من حكم نهائي إلى طريق. وهذه فكرة دويك التي عرفت بـ«ليس بعد»: الفشل محطة في الطريق لا نهايته.

  سيدتي الرئيسة، هذه الكلمة الصغيرة هي الفرق بين العقلية الثابتة وعقلية النمو.

  (تشكر ابتسام المتطوعين وتدعو الحاضرين إلى التصفيق لهم)

الكلمة الأخيرة 5 / 7

- القاضية: تفضلي بكلمتك الأخيرة أمام المحكمة.
- المحور (ابتسام): سيدتي الرئيسة، لقد استمعت إلى إدارة الوقت وهي تشتكي من التأجيل، وإدارة التوتر وهو يشتكي من القلق، وإدارة النزاعات وحل المشكلات وهما يشتكيان من الهروب

بدل المواجهة.

لكن ما حدث لم يكن صدفة؛ فعندما تخلّت عني هذه الطالبة وتبنّت غريمتي العقلية الثابتة، بدأت ترى الفشل حكماً نهائياً على قدراتها، بدل أن تراه فرصة للتعلم.

وكما تؤكد عالمة النفس كارول دويك، صاحبة نظرية عقلية النمو، فإن الإيمان بإمكانية تطوير القدرات من خلال التعلم والجهد يساعد الإنسان على مواجهة التحديات والاستفادة من الأخطاء.

فأصبحت الطالبة تقول:

«لا فائدة من تنظيم وقتي، فأنا لا أستطيع النجاح»، فسقطت إدارة الوقت.

«سأتوتر لأن الفشل يعني أنني غير قادرة»، فسقطت إدارة التوتر.

«سأتجنب المشكلات لأنني لن أستطيع حلها»، فسقطت مهارة حل المشكلات وإدارة النزاعات.

ووفقاً لنموذج توماس وكيلمان (Thomas-Kilmann)، فإن التعامل مع النزاعات يتطلب القدرة على اختيار أسلوب مناسب للموقف، كالتعاون والتفاوض، بدل الاستسلام للتجنب والهروب.

سيدتي الرئيسة، أنا لا أعد الطالبة بأن جميع محاولاتها ستنجح، ولا أطلب منها تجاهل الصعوبات، بل أدعوها إلى مواجهتها، والتعلم من أخطائها، وتطوير مهاراتها، وتغيير أساليبها كلما اقتضت الظروف ذلك.

فالإنسان لا يولد وهو يمتلك جميع المهارات، وإنما يكتسبها بالتجربة والممارسة والاجتهاد والمثابرة. وما يبدو اليوم صعباً قد يصبح غداً أكثر سهولة ويسراً.

سيدتي الرئيسة، إن باقي المحاور اشتكت من الأعراض، أما أنا فأكشف لكم أصل المشكلة، وأقدم الطريق نحو الحل.

وعليه، ألتمس من محكمتكم الموقرة الحكم بإعادتي أنا عقلية النمو إلى حياة الطالبة، ومنحها فرصة جديدة لتؤمن بقدراتها، وتتعلم من أخطائها، ولا تجعل من فشلها نهاية الطريق.

وللمحكمة واسع النظر.

وشكراً.

(تعود عقلية النمو إلى مكانها، وتراجع القاضية أوراق القضية استعدادا للنطق بالحكم)

تعليق النيابة 6 / 7

القاضية: هل للنيابة تعليق قبل رفع الجلسة للمداولة؟ (لممثلة الحق العام)

النائبة العامة: نعم، سيدتي القاضية، تعليق واحد: ما عرضته المحاور الخمسة تلخصه عقلية النمو؛ فكل مهارة منها تُبنى بالتدريب، وليست حكماً على الأشخاص. والنيابة تلاحظ أن المتهمة نفسها بدأت تتردد في تمسكها بحدودها، وهذا دليل على أن الباب مفتوح، وأن الإدانة التي نلتمسها ليست عقاباً بل دعوة إلى العودة. (تقوم)

سؤال المحكمة للمتهمة 7 / 7

القاضية: المتهمة، وقد سمعتِ عقلية النمو، هل ما زلتِ ترين أن لكل إنسان حدوده؟ (للمتهمة)

المتهمة: ربما، سيدتي القاضية... هذه أول مرة أسمع فيها كلمة «بعدْ» بهذا المعنى. لا أقول إنني اقتنعت تماماً، لكنني لم أعد واثقة من أن حدودي نهائية.

المرافعات الختامية

النيابة التفسير ليس عذراً.

الدفاع الراحة حق وليست جريمة.

النائبة العامة: مريم · الدفاع: زكرياء وليلى · المتهمة



كلمة النيابة العامة 1 / 3

- القاضية

شكراً لك. تمنح المحكمة الكلمة لممثلة الحق العام.

- النائبة العامة

سيدتي القاضية، السادة الحضور؛ بعد الاستماع إلى المشتكين الخمسة وإلى الدفاع، ترى النيابة العامة أن وقائع الدعوى ثابتة من ثلاثة وجوه. أولها إقرار المتهمة نفسها بأنها كانت تتقن هذه المهارات، ثم تبريرها تراجعها بالتعب والراحة والحدود. وثانيها شهادة الوقائع: توتر ترك يقودها يوم الامتحان، ووقت ضاع في مواقع التواصل بحجة «ما زال الوقت طويلاً»، وهاتف فارغ لم يُبحث له عن حل، وصمت تراكم معه الخلاف. وثالثها الأدلة العلمية التي عرضها المحاورون: من مراحل سيلي في التوتر، إلى مغالطة التخطيط، إلى العجز المتعلَّم، إلى أساليب توماس وكيلمان.

أما الدفاع فقد قدّم دفعين: الراحة والعقلية الثابتة. والنيابة لا تنكر أن للراحة حقاً، لكنّ قانون يركس–دودسون يبين أن الراحة الدائمة لا تمنح أفضل أداء. ولا تنكر أن العقلية

الثابتة تفسر السلوك، لكن التفسير ليس عذراً، وقد بيّنت دراسات دويك نفسها أن هذه العقلية تتغير بالتدريب، كما برهنت زميلتنا ابتسام قبل قليل.

لذلك تلتمس النيابة العامة من المحكمة: أولاً، التصريح بأن المتهمة تهاونت في توظيف مهاراتها. ثانياً، رد دفوع الدفاع لعدم ارتكازها على أساس. ثالثاً، الحكم عليها بمغادرة منطقة الراحة وتبني عقلية النمو. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. (تجلس)

كلمة الدفاع الموحدة 2 / 3

- القاضية: تمنح المحكمة الكلمة للدفاع.
- الدفاع (زكرياء): سيدتي القاضية، لقد استمعنا إلى المحاور الخمسة وإلى النيابة العامة. وموكلتنا لا تنكر قيمة هذه المهارات، لكنها لم تتخل عنها، وإنما كانت تلتقط أنفاسها في منطقة الراحة. والراحة حق وليست جريمة، وقد أقر المشتكون أنفسهم بحق المتهمة فيها. ثم إن الضغط الزائد يخفض الأداء كما يبين قانون يركس–دودسون، فمن حقها أن تتدرج في الخروج. (يقوم)
- الدفاع (ليلى): وتضيف زميلتي: موكلتنا لم تكن كسولة، بل حملت عقلية ثابتة لا تؤمن بقدرتها على النجاح، كما تصف دراسات دويك، ولذلك أجّلت وصمتت وانتظرت. وقد أثبت المحاور الخمسة أنفسهم أن هذه العقلية قابلة للتغير، وأن المهارة المهملة تُستعاد بالتشجيع لا بالعقاب. (تقوم)
- الدفاع (زكرياء): وعليه نلتمس براءة موكلتنا مما نُسب إليها، واحتياطياً الحكم بإلزامها باستئناف ممارسة هذه المهارات تدريجياً، مع مراعاة ظروفها. ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

الكلمة الأخيرة للمتهمة 3 / 3

- القاضية: شكراً لك. للمتهمة الكلمة الأخيرة قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة. هل لديك ما تضيفينه؟ (للمتهمة)
- المتهمة: سيدتي القاضية، السادة الحضور، سمعتُ اليوم ما لم أتوقع سماعه. كنت أسمّي تعبي راحة، وتأجيلي انتظاراً للحظة المناسبة، وصمتي سلماً. وأرى الآن أن هذه المهارات لم تضع مني، وإنما أهملتُها. لا أعدكم بأن أتقنها غداً، لكنني أعدكم بأن أبدأ بخطوة صغيرة. وأطلب من المحكمة أن تمنحني هذه الفرصة.

المداولة والحكم

الراحة حق، لكن الإهمال لا يُبرَّر.



المداولة 1 / 3

- القاضية: ترفع المحكمة الجلسة للمداولة. (تلتفت القاضية إلى المستشارتين وتتشاور معهما بصوت مسموع)
- المستشارة الأولى: سيدتي الرئيسة، بعد المحورين الأول والثاني يتبين أن المتهمة كانت تملك أدوات إدارة التوتر والوقت ولم تستعملها، وأن التأجيل الذي سمّته راحة لم يكن راحة مخططة.
- القاضية: وما رأيك، سيدتي المستشارة الثانية؟
- المستشارة الثانية: ويتبين من المحاور الثلاثة الأخرى أن سكونها خوف لا عجز؛ فحل المشكلات وإدارة النزاعات مهارتان تُبنيان، وعقلية النمو هي الطريق إليهما. فالراحة حق، لكن الإهمال لا يُبرَّر.
- القاضية: إذن تنطق المحكمة بالحكم.

الحكم 2 / 3

(تقف القاضية ويقف الجميع)

- القاضية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وبعد الاستماع إلى المشتكين والدفاع والنيابة العامة، وبعد المداولة طبقا للقانون، حكمت المحكمة علنيا وحضوريا: بإدانة المتهمة من أجل العدول عن مهارات كانت تتقنها، وإلزامها باستئناف ممارستها، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وتوجه المحكمة إلى المتهمة النصائح التالية:

نصائح المحكمة إلى المتهمة 3 / 3

في التوتر

المستشارة الأولى

اجعلي تمرين التنفس الرباعي الذي جرّبناه اليوم عادة قبل كل امتحان.

في الوقت

المستشارة الأولى

خططي أسبوعك، واجعلي للراحة موعدا محددا لا مكانا بلا حدود.

في النزاعات

المستشارة الثانية

استعملي ضمير «أنا» بدل «أنتَ»، وانتظري حتى ينتهي الآخر من كلامه.

في حل المشكلات

المستشارة الثانية

التزمي بالخطوات الخمس: تحديد، تحليل، توليد، اختيار، تقييم.

في عقلية النمو

القاضية

لا تقولي «لا أستطيع»، بل «لم أستطع بعد».

- القاضية

وبهذا صدر الحكم ونُطق به علنيا، ورُفعت الجلسة.

(تقرع القاضية الطاولة وتخرج مع المستشارتين. ينهض الجميع ويصطفون معا أمام الحضور، ويتقدم المقدم)

الخاتمة

هذه المهارات لا تضيع منا إلا إذا توقفنا عن ممارستها.



الخاتمة 1 / 1

المقدم

السيدة الأستاذة المحترمة، زميلاتي وزملائي الأفاضل، بهذا نكون قد رُفعت الجلسة. ولم نرد من هذه المحاكمة أن نُدين أحدا، بل أن نُريكم أن التواصل مهارة تُمارَس في المرافعة، وفي الاعتراض، وفي السؤال، وفي الجواب في حينه. وأن مهارات إدارة التوتر والوقت والنزاع وحل المشكلات لا تضيع منا إلا إذا توقفنا عن ممارستها.

شكرا لحسن إنصاتكم.

كلنا

شكرا.

VERSION FRANÇAISE

Conclusion

Le présentateur

Madame la Professeure, chers camarades, l’audience est levée.

À travers ce procès simulé, nous n’avons pas voulu condamner qui que ce soit, mais vous montrer que la communication est une compétence qui se pratique : dans la plaidoirie, dans l’objection, dans la question et dans la réponse donnée sur-le-champ.

Retenons l’essentiel. Face au stress, respirons et distinguons ce que nous pouvons changer de ce qui nous échappe. Pour le temps, fixons nos priorités et réservons au repos un horaire précis, afin qu’il n’engloutisse pas l’essentiel. En cas de conflit, exprimons-nous avec le « je », écoutons l’autre et cherchons une solution équitable, avec un médiateur si besoin.

Pour résoudre un problème, suivons les cinq étapes : définir, analyser, générer des solutions, choisir et appliquer, puis évaluer. Car un problème repoussé ne disparaît pas : il grandit. Enfin, avec un état d’esprit de croissance, on ne dit pas « je n’y arrive pas », mais « je n’y arrive pas encore ».

Ces compétences ne se perdent pas : elles se négligent, et elles ne s’éteignent que lorsque nous cessons de les pratiquer. Une compétence négligée se retrouve par l’encouragement et l’entraînement, non par la sanction.

Nous vous remercions, Madame la Professeure, pour votre encadrement, et vous tous pour la qualité de votre écoute.

كلنا

Merci.